

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0029576-92.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **EMERSON SILVA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel****VISTOS.**

Emerson Silva Santos, qualificado nos autos, foi denunciado perante este juízo como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de abril de 2017, por volta de 14h50min, na Rua Satélite Japetus 30, bairro Parelheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo para o fim de entrega ilícita ao consumo de outras pessoas, 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, 11 (onze) porções de maconha e 08 (oito) porções de crack, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, policiais militares que estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram e decidiram abordar o acusado, porque ele estava em atitude suspeita, tentando se esconder no mato. Quando os policiais se aproximaram de Emerson, viram que ele tentava esconder uma sacola em uma moita. Realizada a abordagem, os policiais constataram que dentro daquela sacola portada pelo acusado havia 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, 11 (onze) porções de maconha e 08 (oito) porções de “crack”, todas drogas prontas para a venda, bem como a quantia de R\$10,00 (dez reais) em dinheiro. O acusado foi detido em flagrante delito e negou o tráfico aos policiais, dizendo ser usuário de drogas.

Denúncia recebida às fls. 73/74.

Defesa prévia às fls. 96.

0029576-92.2017.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Laudos periciais toxicológicos às fls. 83/85.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, e o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação por tráfico de entorpecentes, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 72; 98/99.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente. A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), que atestaram tratar-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas em poder do réu.

O Policial Militar Renne Flávio disse que estavam em patrulhamento próximo a um colégio. O acusado estva com uma sacola na mão e adentrou num matagal. Conseguiram detê-lo e na sacola havia R\$10,00, além de entorpecentes: crack, maconha e cocaína.

O Policial Militar Rodrigo de Oliveira disse que se recorda do acusado; que estavam em patrulhamento e que viram o acusado próximo a um colégio; o acusado estava com uma sacola e ao avistar a polícia adentrou em um matagal. Na sacola estavam os entorpecentes: maconha, crack e cocaína, além do valor de R\$10,00 (dez reais) em dinheiro..

Na fase inquisitorial o réu alegou que saiu da casa de seu cunhado Dedê, onde almoçou. Afirmou que é usuário de maconha, fazendo uso recreativo da substância. Disse que no trajeto avistou uma viatura da polícia militar e como estava em posse de um cigarro de maconha, ficou com medo e começou a andar rápido para despistar os policiais militares. Afirmou que adentrou uma área da mata, local onde foi abordado. Disse que no momento em

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que foi revistado, alertou os policiais de que estava em posse de um cigarro de maconha e que foi até aquele local para fumar veladamente. Disse que os policiais o indagaram se estava traficando e respondeu que não. Disse que os policiais lhe falaram que iriam localizar a droga, mas ficou tranquilo, pois afirmou que não portava nenhuma droga e tão pouco uma sacola contendo substâncias entorpecentes. Afirmou que os policiais ficaram procurando ao seu redor e nada foi encontrado. Disse que foi indagado pelos policiais de onde estava vindo e respondeu que estava voltando de um almoço na casa de seu cunhado. Disse que os policiais iriam levá-lo para a casa de seu cunhado para confirmar a história. Disse que concordou e entrou na viatura policial, porém foi apresentado na delegacia de polícia onde fora dito que a sacola contendo as drogas seria sua. Negou veemente que a posse da droga. Disse que não é o responsável por aquela sacola plástica e tão pouco sabe de onde a mesma foi tirada, sendo apresentada apenas na delegacia.

Interrogado em juízo, o réu alegou que tem 22 anos; estudou até o 1º ano; trabalha numa fábrica de caçambas; casado e tem uma filha de 06 meses. Disse que neste dia faltou no serviço, que sua filha tinha nascido há 15 dias, estava apenas com um cigarro de maconha; afirmou que não estava traficando; que tinha saído da casa de seu cunhado e ficou tranquilo porque não havia entorpecentes com ele; que as drogas foram forjadas pelos policiais.

Nesta quadra, a ação é procedente.

A versão dos policiais foi consistente no sentido de que os entorpecentes estavam em posse do acusado.

Ademais, a negativa do réu restou isolada no conjunto probatório.

Assim, o delito de tráfico de drogas restou evidenciado no conjunto probatório, onde se destacam os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, descrevendo de modo coerente e firme como se deu a abordagem do acusado em poder da droga


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendida.

Em relação ao fato de os relatos partirem de policiais, não significa que devam sofrer desvalia crítica preconceituosa, até porque não se provou que tivessem motivos pessoais para incriminar um inocente, nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJSP, 1ª Câmara Criminal, *RT*, 616/287). No mesmo sentido: *RT*, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e da quantidade de substância apreendida, assim como a forma de acondicionamento da droga, assim como em virtude de todas as nuances envolvendo a abordagem do réu, inclusive o local, e a diversidade de entorpecentes.

Resta-me, portanto, a dosimetria da pena:

O réu é primário e não ostenta antecedentes que possam ser considerados desabonadores, de modo que, orientada pelos critérios dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo para o crime de tráfico a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando definitivamente estabelecidas em **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime **ABERTO**, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, anotando-se que o réu poderá recorrer em liberdade.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, e uma pena restritiva de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em local a ser designado na fase de execução, aptas à prevenção e repressão do delito praticado.

Quanto à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.” **(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”).**

Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO** o réu **EMERSON SILVA SANTOS** como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

multa, no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa, e pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses; e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data. **FIXO O REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE REVOGAÇÃO.**

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime de tráfico, sem vítima determinada.

Considerando-se que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, é beneficiário da justiça gratuita, estando isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, do artigo 98 da Lei nº 13.105/15.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

Declaro, outrossim, a perda em favor da União do valor de R\$ 10,00 (dez reais) auferido pelo réu com a prática do fato criminoso, e o faço com esteio no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Transitada esta em julgado, expeça-se carta de guia definitiva e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**